



PUTUSAN

Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Klumprik Rt.004 Rw.002 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/671/X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tanggal 5 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum: Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT, Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara : PDM- 4543/ 10/ 2023 tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUDHA EKO SETIAWAN ALIAS GIDEL BIN BAMBANG ISMANTO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUDHA EKO SETIAWAN ALIAS GIDEL BIN BAMBANG ISMANTO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan 8 (Delapan Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 27826/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,741 (empat koma tujuh ratus empat puluh satu) gram,
 - 27827/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 3,035 (tiga koma nol tiga puluh lima) gram,

Halaman 2 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27828/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,798$ (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram
- 27829/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,674$ (nol koma enam ratus tujuh puluh empat) gram

Dengan berat netto keseluruhan $\pm 9,248$ (sembilan koma dua ratus empat puluh delapan) gram

- (satu) Buah Masker warna hitam
- 1 (satu) buah HP Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan pada persidangan tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di pidana seringan – ringannya sebagaimana ancaman Pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya dan seringan – ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-5151/11/2023 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa **YUDHA EKO SETIAWAN ALIAS GIDEL BIN BAMBANG ISMANTO**, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidorajo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari DAYAT Alias SIHO (DPO) di daerah Taman Bungkul Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) Gram, lalu terdakwa diperintahkan Dayat Alias Siho (DPO) untuk mengirim/ mengantar dengan cara di ranjau.
- Bahwa selanjutnya Dayat Alias Siho(DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon whatsapp untuk mengirim narkotika jenis sabu, lalu pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirim 1 (satu) paket berisi Narkotika Jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara di ranjau di daerah Pondok Maritim Surabaya, lalu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim 1 (satu) paket narkotika berisi sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara diranjau di daerah Wiyung Surabaya, lalu terdakwa mengirim foto dan shareloc ke Dayat tempat terdakwa meranjau narkotika jenis sabu tersebut dan memantaunya dari kejauhan setelah ada yang mengambil terdakwa menginfokan ke Dayat Alias Siho (DPO)
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Kembali mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (Lima) Gram dari Dayat Alias Siho (DPO) di daerah Kenjeran Surabaya
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan pengiriman narkotika jenis sabu mendapatkan upah dari dayat sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman narkotika jenis sabu
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan

Halaman 4 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Gidel Bin Bambang Ismanto oleh Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Oki Ari Saputra Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo dan pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat masing-masing $\pm 5,17$ (lima koma tujuh belas) gram, $\pm 3,37$ (tiga koma tujuh puluh) gram, $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram, dan $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram yang ditemukan di dalam masker warna hitam yang terletak di saku celana sebelah kiri belakang terdakwa, uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestaes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. Lab.: 08037/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,741$ (empat koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,035$ (tiga koma nol tiga puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,798$ (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,674$ (nol koma enam ratus tujuh puluh empat) gram milik Tersangka Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukan hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dengan Jenis Sabu.

Halaman 5 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **YUDHA EKO SETIAWAN ALIAS GIDEL BIN BAMBANG ISMANTO**, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidorajo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto oleh Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Oki Ari Saputra Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo dan pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat masing-masing $\pm 5,17$ (lima koma tujuh belas) gram, $\pm 3,37$ (tiga koma tujuh puluh) gram, $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram, dan $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram yang ditemukan di dalam masker warna hitam yang terletak di saku celana sebelah kiri belakang terdakwa, uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestaes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08037/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,741$ (empat

Halaman 6 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,035$ (tiga koma nol tiga puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,798$ (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,674$ (nol koma enam ratus tujuh puluh empat) gram milik Tersangka Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa YUDHA EKO SETIAWAN Alias Gidel Bin BAMBANG ISMANTO mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Supriyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto pada hari pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, yang berada di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo dan saat melakukan penangkapan bersama dengan satu team dari unit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, yang berada di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo, kami menemukan barang bukti berupa

Halaman 7 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) paket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing (± 5.17 , ± 3.37 , ± 1.12 , ± 0.98) gram dan dengan berat keseluruhan ± 10.64 (sepuluh koma enam empat) gram beserta bungkusnya, Uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah masker warna hitam, dan 1 (satu) buah HP Samsung;

- Bahwa saat melakukan Introgasi terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto, menjelaskan bahwa untuk barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) paket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing (± 5.17 , ± 3.37 , ± 1.12 , ± 0.98) gram dan dengan berat keseluruhan ± 10.64 (sepuluh koma enam empat) gram beserta bungkusnya, merupakan barang bukti milik bos Terdakwa yang bernama Saudara DAYAT Alias SIHO (Belum tertangkap).
- b. Uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung adalah barang bukti milik Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto sendiri.

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di sekitar daerah Perumahan Pondok Jati Sidoarjo sering ada transaksi jual beli narkotika sabu kemudian dilakukan upaya penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, yang berada di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan yang berada di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo, kami menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing (± 5.17 , ± 3.37 , ± 1.12 , ± 0.98) gram dan dengan berat keseluruhan ± 10.64 (sepuluh koma enam empat) gram beserta bungkusnya, ditemukan di dalam masker warna hitam saat berada di dalam saku celana yang Terdakwa pakai sebelah kiri belakang, dan untuk Uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), ditemukan di dalam dompet Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP Samsung ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan. Kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias

Halaman 8 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gidel Bin Bambang Ismanto dan mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Dayat Alias Siho (Belum tertangkap) dalam dua pengambilan yaitu yang 3 (tiga) paket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat masing-masing (± 3.37 , ± 1.12 , ± 0.98) gram beserta bungkusnya, Terdakwa dapatkan dari Saudara Dayat Alias Siho (Belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, yang berada di daerah Taman Bungkul Surabaya, dengan cara diranjau yang awalnya sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang 1 (satu) paket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat ± 5.17 (lima koma tujuh belas) gram beserta bungkusnya, Terdakwa dapatkan dari Saudara Dayat Alias Siho (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, yang berada di daerah Kenjeran Surabaya, dengan cara diranjau;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

2. Oki Ari Saputra, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto pada hari pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, yang berada di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo dan saat melakukan penangkapan bersama dengan satu team dari unit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, yang berada di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo, kami menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat masing-masing (± 5.17 , ± 3.37 , ± 1.12 , ± 0.98) gram dan dengan berat keseluruhan ± 10.64 (sepuluh koma enam empat) gram beserta bungkusnya, Uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah masker warna hitam, dan 1 (satu) buah HP Samsung;

Halaman 9 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di sekitar daerah Perumahan Pondok Jati Sidoarjo sering ada transaksi jual beli narkoba sabu kemudian dilakukan upaya penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, yang berada di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan yang berada di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo, kami menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat masing-masing (± 5.17 , ± 3.37 , ± 1.12 , ± 0.98) gram dan dengan berat keseluruhan ± 10.64 (sepuluh koma enam empat) gram beserta bungkusnya, ditemukan di dalam masker warna hitam saat berada di dalam saku celana yang Terdakwa pakai sebelah kiri belakang, dan untuk Uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), ditemukan di dalam dompet Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP Samsung ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan. Kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto dan mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Dayat Alias Siho (Belum tertangkap) dalam dua pengambilan yaitu yang 3 (tiga) paket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat masing-masing (± 3.37 , ± 1.12 , ± 0.98) gram beserta bungkusnya, Terdakwa dapatkan dari Saudara Dayat Alias Siho (Belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, yang berada di daerah Taman Bungkul Surabaya, dengan cara diranjau yang awalnya sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang 1 (satu) paket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat ± 5.17 (lima koma tujuh belas) gram beserta bungkusnya, Terdakwa dapatkan dari Saudara Dayat Alias Siho (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, yang berada di daerah Kenjeran Surabaya, dengan cara diranjau. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestaes Surabaya guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana Penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu pada tahun 2019 dan mendapat putusan hukuman selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa telah mengajukan kasasi menjadi 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lalu terdakwa menjalani di Rutan Medaeng selama 8 (delapan) bulan dan di Lapas Probolinggo selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa bermula pada tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Dayat Alias Siho (DPO) di daerah Taman Bungkul Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) Gram, lalu terdakwa diperintahkan Dayat Alias Siho (DPO) untuk mengirim/mengantar dengan cara di ranjau;
- Bahwa selanjutnya Dayat Alias Siho (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon whatsapp untuk mengirim narkotika jenis sabu, lalu pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirim 1 (satu) paket berisi Narkotika Jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara di ranjau di daerah Pondok Maritim Surabaya, lalu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim 1 (satu) paket narkotika berisi sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara diranjau di daerah Wiyung Surabaya, lalu terdakwa mengirim foto dan shareloc ke Dayat tempat terdakwa meranjau narkotika jenis sabu tersebut dan memantaunya dari kejauhan setelah ada yang mengambil terdakwa menginfokan ke Dayat Alias Siho (DPO);

Halaman 11 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Kembali mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (Lima) Gram dari Dayat Alias Siho (DPO) di daerah Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan pengiriman narkotika jenis sabu mendapatkan upah dari dayat sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto oleh Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Oki Ari Saputra Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo dan pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat masing-masing $\pm 5,17$ (lima koma tujuh belas) gram, $\pm 3,37$ (tiga koma tujuh puluh) gram, $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram, dan $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram yang ditemukan di dalam masker warna hitam yang terletak di saku celana sebelah kiri belakang terdakwa, uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,741$ (empat koma tujuh ratus empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,035$ (tiga koma nol tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,798$ (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,674$ (nol koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;
- uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Masker warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung;

Halaman 12 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab.: 08037/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,741 (empat koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 3,035 (tiga koma nol tiga puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,674 (nol koma enam ratus tujuh puluh empat) gram milik Tersangka Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari DAYAT Alias SIHO (DPO) di daerah Taman Bungkul Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) Gram, lalu terdakwa diperintahkan Dayat Alias Siho (DPO) untuk mengirim/mengantar dengan cara di ranjau;
2. Bahwa selanjutnya Dayat Alias Siho(DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon whatsapp untuk mengirim narkotika jenis sabu, lalu pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirim 1 (satu) paket berisi Narkotika Jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara di ranjau di daerah Pondok Maritim Surabaya, lalu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim 1 (satu) paket narkotika berisi sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara diranjau di daerah Wiyung Surabaya, lalu terdakwa mengirim foto dan shareloc ke Dayat tempat terdakwa meranjau narkotika jenis sabu tersebut dan memantaunya dari



kejauhan setelah ada yang mengambil terdakwa menginfokan ke Dayat Alias Siho (DPO);

3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Kembali mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (Lima) Gram dari Dayat Alias Siho (DPO) di daerah Kenjeran Surabaya;
4. Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan pengiriman narkotika jenis sabu mendapatkan upah dari dayat sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman narkotika jenis sabu;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto oleh Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Oki Ari Saputra Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo dan pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat masing-masing $\pm 5,17$ (lima koma tujuh belas) gram, $\pm 3,37$ (tiga koma tujuh puluh) gram, $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram, dan $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram yang ditemukan di dalam masker warna hitam yang terletak di saku celana sebelah kiri belakang terdakwa, uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung;

aMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 15 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula pada tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Dayat Alias Siho (DPO) di daerah Taman Bungkul Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) Gram, lalu terdakwa diperintahkan Dayat Alias Siho (DPO) untuk mengirim/ mengantar dengan cara di ranjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Dayat Alias Siho (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon whatsapp untuk mengirim narkotika jenis sabu, lalu pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirim 1 (satu) paket berisi Narkotika Jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara di ranjau di daerah Pondok Maritim Surabaya, lalu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim 1 (satu) paket narkotika berisi sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara diranjau di daerah Wiyung Surabaya, lalu terdakwa mengirim foto dan shareloc ke Dayat tempat terdakwa meranjau narkotika jenis sabu tersebut dan memantaunya dari kejauhan setelah ada yang mengambil terdakwa menginfokan ke Dayat Alias Siho (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Kembali mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (Lima) Gram dari Dayat Alias Siho (DPO) di daerah Kenjeran Surabaya;

Halaman 16 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam hal melakukan pengiriman narkoba jenis sabu mendapatkan upah dari dayat sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto oleh Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Oki Ari Saputra Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo dan pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Narkoba Jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat masing-masing $\pm 5,17$ (lima koma tujuh belas) gram, $\pm 3,37$ (tiga koma tujuh puluh) gram, $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram, dan $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram yang ditemukan di dalam masker warna hitam yang terletak di saku celana sebelah kiri belakang terdakwa, uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27826/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,741 (empat koma tujuh ratus empat puluh satu) gram;
 - 27827/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 3,035 (tiga koma nol tiga puluh lima) gram;

Halaman 18 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27828/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,798$ (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram;
- 27829/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,674$ (nol koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;

Dengan berat netto keseluruhan $\pm 9,248$ (sembilan koma dua ratus empat puluh delapan) gram

- 1 (satu) Buah Masker warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2024** oleh kami Mangapul, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. dan Alex Adam Faisal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Reihan Novandana Syanur Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.
M.H.

Mangapul, S.H.,

2. Alex Adam Faisal, S.H.

Halaman 19 Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)